

일련번호	1	감사자	관리4급 ○○○		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	☆지사 (☆지사)	처분요구일자	2025.05.29.	회신기일	-

통보(시정완료) 및 부서주의

제 목 채권양도계약서(승낙형) 징구 관련 업무 미흡

관 련 부 서 ☆지사

내 용

1. 업무개요

☆지사는 「직제규정시행세칙」 제5조 제1항 별표2에 따라 비대면 전세보증금반환보증의 보증상담, 보증심사, 보증서 발급 등의 업무를 담당하고 있다.

2. 관계법령 및 규정 등(판단기준)

「전세보증금반환보증규정(이하 “규정”)」 제16조(보증의 취급조건) 제1항에 따르면 보증신청인이 전세보증금반환보증을 신청하는 경우 임차인의 전세보증금반환채권을 담보로 취득하여야 한다. 또한, 「전세보증금반환보증규정시행세칙」 제8조 제1항 및 제2항에 따르면 전세보증금반환채권을 담보로 취득하는 경우 확정일자가 부여된 채권양도계약서를 제출받아야 한다.

또한, 「전세보증금반환보증 업무매뉴얼」에 따르면 특례반환보증 임대인 신청형의

채권양도(담보취득) 방법을 채권양도 승낙형으로 정하고 있으며(p.95), 채권양도 승낙용 채권양도계약서류의 확인사항으로 [표1]과 같이 정하고 있다.

[표1] 신청서류 및 확인사항(매뉴얼 p.90 발췌)

구 분		신청서류명	확인사항
공사 소정 양식	관리 서류 (담보취득)	▶채권양도승낙용 채권양도계약서(별지서식 제6호)	- 임대인, 임차인, 공사 기명날인 - 임대인, 임차인의 자필서명 또는 인감날인 (인감날인시 인감증명서 징구) - 확정일자 받을 것 - 비대면신청 시 업로드 된 채권양도계약서 사본을 확인하고, 원본을 우편 등으로 제출받아 처리할 것 - 임차인이 SG서울보증의 보증부 전세대출을 위해 전세 보증금반환채권을 담보제공한 경우에는 징구 생략

한편, 임차인 신청형 전세보증금반환보증 발급 시 채권양도(담보취득) 방법은 통지형 또는 승낙형 중 선택할 수 있으며, 승낙형 채권양도계약을 선택할 경우 아래 [표2]와 같이 확인사항을 정하고 있다.

[표2] 신청서류 및 확인사항(매뉴얼 p.40 발췌)

구 분		신청서류명	확인사항
공사 소정 양식	관리 서류 (담보취득)	▶채권양도승낙용 채권양도계약서(별지서식 제6호)	- 임대인, 임차인, 공사 기명날인 - 임대인, 임차인의 자필서명 또는 인감날인 (인감날인시 인감증명서 징구) - 확정일자 받을 것

3. 감사결과 확인된 문제

감사일 현재 ☆지사에서 채권양도 승낙형으로 담보취득한 건에 대해 점검한 결과 [표3]과 같이 심사 미흡사항이 확인되었다.

[표3] 채권양도계약서(승낙용) 심사 미흡사항

구분	내 용	비고
가	공사 날인이 없는 채권양도계약서 징구	7건
나	확정일자 없는 채권양도계약서 징구	1건
다	채권양도계약서 실물서류 분실	1건

가. 공사 날인이 없는 채권양도계약서 징구

☆지사는 채권양도계약서 심사 시 임대인과 임차인, 공사의 날인을 확인해야 함에도 불구하고 공사 날인이 없는 계약서를 징구하여 보증을 발급하였다. 다만, 채권양도계약은 양도인과 양수인 사이 합의만으로 성립하며, 별도의 서면 작성이나 날인은 계약 성립요건이 아니다. 따라서 해당 계약서가 전세보증금반환보증 발급 과정에서 체결·제출된 것이라면 임차인과 공사 간 채권양도에 대한 의사표시가 있었던 것으로 판단되어 계약 성립에는 영향을 미치지 않는 것으로 보인다. 그럼에도 불구하고 추후 법적 분쟁 발생을 방지하기 위해 계약서에 공사 날인을 추가하여 계약 성립을 명확히 할 필요가 있다.

나. 확정일자 없는 채권양도계약서 징구

제3자에 대한 채권양도의 대항력을 확보하기 위해 채권양도계약서상 확정일자를 받아야 하나, ☆지사 감사 결과 해당 요건의 확인 없이 보증을 발급한 사례가 1건 확인되었다. 비록 보증이행 시점에서 변제자대위권을 통해 담보취득이 가능하여 담보력에는 영향이 미미하나, 보증 발급부터 대위변제까지의 기간 중 전세채권의 권리침해를 방지하기 위해 확정일자 부여가 필요하다.

다. 채권양도계약서 실물서류 분실

임대인 신청형 특례반환보증의 경우, 채권양도계약서 원본을 우편 등으로 제출 받아 보관하도록 되어 있음에도 불구하고 ☆지사는 감사일 현재 1건의 계약서류를 분실한 것으로 확인¹⁾되었다. 채권양도계약서 실물은 계약의 진정성 및 효력을 입증하는 증거서류로서, 분실할 경우 향후 권리행사 시 제약이 발생할 우려가 있다. 다만, 전세보증금반환보증의 경우 앞서 언급한 바와 같이 보증이행 시점에서 변제자 대위권을 통해 담보취득이 가능하므로 담보력에는 실질적인 영향이 미미하다.

관계부서 의견 ☆지사는 감사결과를 수용하며 향후 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☆지사장은 ① 위 감사결과 지적내용에 대하여 추가적으로 공사 직인을 날인하고 확정일자를 부여받는 등 조치함에 따라 시정이 완료²⁾되었으나, 향후 유사 사례 재발 방지를 위하여 그 내용을 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.[통보(시정완료)] ② 앞으로 채권양도계약서류를 분실하지 않도록 문서관리 업무를 철저히 하시기 바랍니다.[부서주의]

1) 심사조서(☆지사-11305(2024.09.11.)호) 전자문서에 채권양도계약서 사본 有

2) ☆지사-5073(2025.05.19.)호 및 ☆지사-5084(2025.05.19.)호